

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2021〕10号

纪律处分决定书

当事人：中金创新（北京）资产管理有限公司（以下简称中金创新）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）和《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和相关自律规则，协会于2020年11月24日向中金创新下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2020〕275号）。中金创新于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、基本事实和纪律处分事先告知情况

经查，中金创新存在以下违规行为：

一是高级管理人员违规兼职。根据私募基金管理人信息公示系统，中金创新在协会登记的高级管理人员共5名，其中刘珂、刘斌、宋洁均存在兼任关联私募基金管理人高级管理人员的情形，中金创新对外兼职的高级管理人员已超过全部高管人

员数量的 1/2。此外，合规风控负责人李一戈同时兼任投资部副总经理，其兼任利益冲突职务的行为违反了合规风控人员独立客观履职的基本要求。以上行为违反了《私募基金管理人登记须知》（以下简称《登记须知》）第三条第一项、第四项和第五项以及《私募投资基金管理人内部控制指引》（以下简称《内控指引》）第十二条的规定。

二是未如实填报私募基金管理人登记信息。根据私募基金管理人登记备案系统信息及公示信息，湖北高金投资管理有限公司、北京天晟同创创业投资中心（有限合伙）、北京华美创新资产管理中心（有限合伙）、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司等多家私募基金管理人均系中金创新实际控制人刘珂控制的关联企业，但是中金创新未如实填报其关联方信息。上述行为违反了《私募基金监管办法》第二十五条第一款，《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法（试行）》）第四条的规定。

以上事实有私募基金管理人公示信息、私募基金管理人登记备案系统信息等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会拟作出以下纪律处分：

要求中金创新限期改正，暂停受理中金创新私募基金产品备案三个月。

二、申辩和审理意见

中金创新提出以下申辩意见：

第一，针对协会认定兼职的高级管理人员超过全部高级管理人员数量 1/2 的违规情形，中金创新拟新增高级管理人员，导致现有兼职高级管理人员超过全部高级管理人员数量的 1/2。刘珂、刘斌、宋洁三人在兼职担任高级管理人员期间履行了管理和统筹职能，所有任职机构均能够正常运作，未发生资源倾斜、不当关联交易等行为，且中金创新及其关联机构均设立有风控委员会、投资决策委员会等机构，制定了完备的风险隔离机制，可以有效防范利益输送及道德风险。公司承诺将尽快增补高级管理人员数量或整改现有高级管理人员数量。

第二，针对协会认定合规风控负责人兼任投资部副总经理的违规情形，中金创新辩称高级管理人员李一戈的职务仅为合规风控负责人，且公司合规风控负责人与投资负责人的岗位设置各自独立履行职责，相互制约。私募基金管理人信息公示系统出现李一戈兼任投资部副总经理为填报错误。公司将尽快整改此问题。

第三，针对协会认定未如实填报私募基金管理人关联方信息的违规情形，中金创新辩称出于疏忽未如实填报关联方信息。公司将就此问题尽快整改。

综上，中金创新认为自身违规情节较轻，且未侵害投资者的合法权益，公司及相关高级管理人员承诺积极整改，遵守协会自律规则，服从自律管理。中金创新向协会申请不对其作出纪律处分。

经审理，协会认为：

第一，《登记须知》于 2018 年 12 月更新发布，其中对私募基金管理人的高级管理人员兼职提出明确的限制性要求。《登记须知》更新发布后相当长时间内中金创新一直未按要求进行相应整改，直至本次纪律处分事先告知阶段才关注到此问题，显示出当事人缺乏对私募基金行业自律管理规则的基本了解。

第二，综合审查中金创新向协会报告的登记备案及从业人员信息，李一戈作为合规风控负责人兼任投资管理类相关工作的违规事实非“填报错误”所能掩盖。根据中金创新向协会报送的李一戈的**劳动合同**，李一戈的任职岗位为投资经理，劳动合同签订期限为 2015 年 4 月 15 日至 2018 年 4 月 15 日；**协会从业人员系统**显示李一戈担任中金创新合规风控负责人的任职时间为 2015 年 5 月 4 日至今，担任中金创新高级投资经理的任职时间为 2015 年 4 月 15 日至 2017 年 4 月 13 日；**协会资产管理业务综合报送平台**则显示李一戈担任中金创新投资部副总经理的任职时间为 2015 年 4 月 15 日至 2017 年 8 月 24 日。综合以上信息，即便如中金创新所述李一戈兼任投资部副总经理为填报错误，有关工作经历和劳动合同也足以证明李一戈在 2016 年 2 月 1 日《内控指引》发布后的较长时间内，在担任公司合规风控负责人期间还兼任了投资管理类相关工作，严重违反了《内控指引》第十二条对合规风控负责人的履职独立性的明确规定。

第三，当事人辩称李一戈兼任投资部副总经理为填报错误，如果该申辩意见属实，则造成管理人登记备案信息与实际情况严重不符，直接违反了《登记备案办法（试行）》第四条的规定。

对此虚假登记信息，中金创新长时间未能采取相关措施予以纠正，也未向协会报告，对有关情况听之任之，直至纪律处分事先告知阶段才辩称有关事项为填报错误，以此作为申辩理由根本不能成立。

第四，中金创新认为其关联方信息填报不实是出于疏忽，这反映出公司对准确填报登记备案信息工作的严肃性和重要性缺乏正确认知和足够重视。关联方信息是私募基金管理人登记备案信息的重要组成部分，是投资者获知私募基金管理人信息的重要途径。中金创新不实填报关联方信息违反了自律规则规定，违背了登记时向协会作出的承诺，同时亦直接侵犯了投资者及其他利益相关方的知情权。

第五，协会量罚幅度综合考量了当事人的违规事实、性质、情节与社会危害程度，符合过罚相当的原则。当事人提出的对有关违规问题承诺整改等因素不是纪律处分的法定减免理由。

中金创新存在的上述问题深刻反映出公司在内部控制、公司治理以及合规管理等方面存在较大缺陷。从申辩意见看，当事人缺乏对自身行为的正确认知，缺少对私募基金业务的法律法规和自律规则的必要了解，缺失合规意识和诚实信用等基本的执业素质。综上所述，协会对中金创新的申辩意见不予采纳。

三、处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定对中金创新作出以下

纪律处分：

要求中金创新限期改正，暂停受理中金创新私募基金产品备案三个月。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。



抄送：证监会市场二部，北京证监局
